

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4447/2539

นาย นำ พล ศุภเวช
นาย สุทัศน์ มีศิลสัตย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า จำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมโดยมิได้
บรรยายว่าหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายทั้งโจทก์มิได้แนบ
สำเนาสัญญากู้ยืมมาท้ายฟ้อง คำฟ้องของโจทก์จึงขาดข้อเท็จจริงอันเป็นองค์
ประกอบของความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.
2534 ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อประมาณวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 เวลากลางวัน จำเลยได้
ส่งจ่ายเช็คธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัดสาขาถนนรัชดาภิเษก 2 ลงวันที่ 1 เมษายน
2537 จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่โจทก์ ครั้นเช็คถึงกำหนด
โจทก์นำไปเรียกเก็บเงิน ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2537 โดยให้เหตุผลว่า บัญชีปิดแล้ว โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย
การกระทำของจำเลยเป็นการออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค หรือ
ออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ใน

ขณะที่ออกเช็คนั้น หรือถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเงินเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้ หรือห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ลงโทษจำคุก 2 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าคำฟ้องของโจทก์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องแต่เพียงว่า จำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม โดยมีได้บรรยายว่านี่ดังกล่าวเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายทั้งโจทก์มิได้แนบสำเนาสัญญากู้ยืมมาท้ายฟ้อง คำฟ้องของโจทก์จึงขาดข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ปัญหาเรื่องการบรรยายฟ้องในคดีอาญาความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 ที่ว่า จะต้องกล่าวมาในฟ้องว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายดังที่มาตรา 4 บัญญัติไว้หรือไม่นั้นเดิมมีคำพิพากษากฎีกาที่ 2133/2537 ซึ่งตามฟ้องกล่าวแต่เพียงว่าออกเช็คให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ มิได้ระบุว่าเป็นหนี้อะไร เมื่อไม่ได้กล่าวว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายมาด้วย ศาลฎีกาถือว่าเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ต่อมาคำพิพากษากฎีกาที่ 7568/2538 ซึ่งตามฟ้องกล่าวแต่เพียงว่า จำเลยออกเช็คให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าผ้า แม้มิได้กล่าวว่า เป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ศาลฎีกาก็ถือว่าเป็นฟ้องที่ชอบแล้วเพราะเป็นที่เห็นได้ว่าคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายข้อเท็จจริงแล้วว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าผ้าอันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย แต่คำพิพากษากฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ ตามคำฟ้องกล่าวแต่เพียงว่า จำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่โจทก์ โดยมิได้กล่าวว่า เป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ศาลฎีกาถือว่าเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถ้าพิจารณาตามคำพิพากษากฎีกาที่ 7568/2538 น่าจะใกล้เคียงกัน แต่ศาลฎีกาไม่เดินตาม ข้อที่น่าจะแตกต่างกันก็คงเนื่องมาจากว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653

วรรคหนึ่งกำหนดให้การกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืม จึงจะฟ้องร้องให้บังคับคดีกันได้นั้นเองจะนั้นเพียงกล่าวมาในฟ้องว่าเป็นการชำระหนี้เงินกู้ จึงไม่อาจเป็นที่เห็นได้ว่าคำฟ้องของโจทก์ได้บรรยายข้อเท็จจริงแล้วว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่โจทก์อันเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย จึงจำเป็นที่จะต้องกล่าวยืนยันมาในฟ้องด้วยว่า เป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายด้วย มิฉะนั้นย่อมเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นหากกล่าวมาในฟ้องแต่เพียงว่า จำเลยทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินไว้แก่โจทก์แล้วจำเลยออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว ย่อมเป็นฟ้องที่ชอบด้วยกฎหมายเทียบคำพิพากษากฎีกาที่ 7112/2539 ไพโรจน์ วายุภาพ